

在受到司法处罚措施后仍拒不如实供述，在刑事案件立案后，仍拒不如实供述财产情况，又罔顾法院限制消费令的规定恶意奢侈消费，并以多种手段隐藏、转移财产，表明其主观恶性大，行为手段恶劣；被告人在负有执行义务之日起至到案前，长达五年时间未主动履行还款义务，通过各种手段转移、隐藏财产，致使以千万元为计量单位的大额可供执行的财产法律性灭失或物理性灭失，造成债权人合法权益遭受重大损失，其行为不但挑衅执行行为且影响司法裁判的权威性，应认定为“情节特别严重”。故，符合拒执罪要件。

编写人：福建省南平市中级人民法院 黄静静 罗仁清

协助执行义务人、接到协助执行通知书的 理解及本罪情节轻微的认定

——杨某某拒不执行判决、裁定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑终272号刑事裁定书

2. 案由：拒不执行判决、裁定罪

【基本案情】

法院生效判决认定王某(被告人杨某某的配偶)、张某、张某甲犯职务侵占罪,应共同退赔被害单位相应损失。福建省厦门市思明区人民法院于2016年7月18日立案受理被执行人王某、张某、张某甲责令退赔强制执行一案。2017年10月13日,福建省厦门市思明区人民法院执行人员到被执行人王某所有的位于上海市某路的房屋现场调查,查明被告人杨某某与其父母共同在上述房屋居住,遂要求被告杨某某及其父母于2017年11月30日前腾空房屋交由人民法院处置。2018年7月12日,福建省厦门市思明区人民法院执行人员再次到房屋所在物业管理处调查,了解到房屋内仍有一男一女居住。福建省厦门市思明区人民法院制作了落款日期为“2018年7月×日”的公告,公告内容为“实际占用人在2018年8月1日前将地址位于上海市某路房屋腾空并交付给福建省厦门市思明区人民法院处置。到期仍不履行,福建省厦门市思明区人民法院将依法强制执行,逾期未腾空的物品视为废弃物。被执行人或者协助执行义务人拒不配合执行的,人民法院将依法对其罚款、拘留乃至移送拒不执行判决、裁定罪立案侦查”之后,福建省厦门市思明区人民法院执行人员又在该室门口张贴了落款时间为“2018年11月28日”的腾房公告,公告载明:“责令被执行人王某及有关占有人、使用人于2018年12月10日前腾空前述涉案房屋交付思明区法院拍卖。到期仍不履行,福建省厦门市思明区人民法院将依法强制执行。逾期未腾空的物品视为废弃物。被执行人或者协助执行义务人拒不配合执行的,福建省厦门市思明区人民法院将依法对其罚款、拘留乃至移送拒不执行判决、裁定罪立案侦查。”被告人杨某某在得知上述公告情况后,仍拒不迁出涉案房屋。2019年3月12日,被告人杨某某仍居住在上述房屋内,直至案发仍未迁出涉案房屋,致使法院生效判决长期无法执行。

2019年8月26日,公安机关决定对被告人杨某某涉嫌拒不执行判决、裁定案立案侦查。在公安机关侦查期间,被告人杨某某及王某将涉案房屋腾空、迁出。2021年7月19日,被告人杨某某在接到民警电话通知后主动到案接受调查。到案后,被告人杨某某如实供述了自己的主要犯罪事实。2021年8月24

日，王某、张某、张某甲职务侵占罪一案的被害单位厦门某地产公司对被告人杨某某的涉案行为出具谅解书。

【案件焦点】

1. 能否将被执行房产的实际占有人、使用人作为协助执行义务人对待；
2. 如何理解、认定协助执行义务人“接到协助执行通知书”；3. 如何认定拒不执行判决、裁定罪情节轻微。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：被告人杨某某作为协助执行义务人，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨某某在公安机关立案侦查后，自动到案前，已主动将涉案房屋腾空、迁出，并交付本院处置，已履行全部协助执行义务，可酌情从宽处罚。综上，鉴于被告人杨某某涉案犯罪行为危害后果较小、主观恶性不深、认罪悔罪态度好，能取得被害单位谅解等，可以认定属于犯罪情节轻微，决定对其免于刑事处罚。据此判决：

被告人杨某某犯拒不执行判决、裁定罪，免于刑事处罚。宣判后，福建省厦门市思明区人民检察院提出抗诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为：原判定罪准确，审判程序合法，综合考虑杨某某的犯罪事实、情节、悔罪态度及社会危害后果，对其所作量刑并无不当，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

【法官后语】

一、协助执行义务人及接到协助执行通知书的理解与认定

首先，将被告人杨某某作为拒不执行判决、裁定罪的主体，有明确的法律依据。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一

十三条的解释》将担保人、协助执行义务人、有通谋的国家机关工作人员明确纳入本罪犯罪主体。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)将本罪的主体界定为被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人,进一步在概念上进行了扩张界定。本案中,被告人杨某某作为被执行房产的实际占用人,具有配合法院执行的义务,拒不配合的可以构成本罪。

其次,可以将本案被告人杨某某作为协助执行义务人对待。对于与被执行人标的有利害关系的人,能否认定为协助执行义务人,存在争议。民事诉讼法明确提到需要发协助执行通知书的条款,均未涉及被执行标的的利害关系人、案外人。案外人对执行标的提出的异议不成立,被依法驳回后,需要该案外人配合执行的,其法律地位是被执行人还是协助执行义务人,《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》等均未作进一步的规定。司法实践中,也未将被执行标的的利害关系人确定为协助执行义务人。但对于执行标的的实际占有人、使用人等利害关系人,如果拒不配合执行的,将其按照协助执行义务人对待,既是保障利害关系人诉讼权益的需要,也是人民法院将利害关系人纳入诉讼程序以依法推进执行工作有序进行的需要,并未与现行法律相冲突,已成为当下各地人民法院执行工作的普遍惯例。

最后,应当对接到协助执行通知书作实质理解。本案中,执行部门确没有向被告杨某某送达《协助执行通知书》。但对接到协助执行通知书应当作实质理解。执行人员于2018年11月在涉案房屋门口张贴的公告,本质上系以书面形式告知了涉案房屋占有人、使用人应当协助执行的事项、法律义务及法律后果等,虽然在形式上不符合最高人民法院制定的《协助执行通知书》样式,但内容上已经完整涵盖了《协助执行通知书》样式所要求体现的要素,在有充分证据证实被告人杨某某已知悉该公告内容的情况下,可以视为其接到了人民法院的协助执行通知书。人民法院采取强

制腾房类执行措施，应当由院长签发 公告，告知房产所有人、占有人、使用人，是民事诉讼法的特别规定，再另行 要求人民法院对该房产的具体占有人、使用人专门制发《协助执行通知书》，

